

0000125-64.2018.8.26.0542
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: DANIELLE MARTINS CARDOSO
Comarca: Osasco
Foro: Foro de Osasco
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 23/06/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Jefferson Lira de Moraes

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELLE MARTINS CARDOSO

Vistos.

JEFFERSON LIRA DE MORAIS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 18 de janeiro de 2018, por volta de 15h25min., no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Osasco
Foro de Osasco
3ª Vara Criminal
Avenida das Flores, 703, Osasco - SP - cep 06110-100

0000125-64.2018.8.26.0542 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
0000125-64.2018.8.26.0542
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Jefferson Lira de Moraes

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELLE MARTINS CARDOSO

Vistos.

JEFFERSON LIRA DE MORAIS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 18 de janeiro de 2018, por volta de 15h25min., no cruzamento entre a Rua Belmonte e Rua Basílio Fernandes, Aliança, nesta cidade e Comarca, trazia consigo, para distribuição ao consumo de terceiros 8,9g (oito gramas e nove decigramas) de substância entorpecente denominada cocaína, dividida e acondicionada em 14 microtubos do tipo eppendorf, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 11) e laudo de constatação (fls. 16/18).

Denúncia rejeitada em 07 de fevereiro de 2018 (fls. 115/116).

Após recurso da acusação, a denúncia foi recebida pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em 18 de julho de 2018 (fls. 163/169).

Réu citado (fls. 273). Resposta apresentada (fls. 276/278).

Antecedentes criminais e laudos periciais juntados.

Durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes. Prejudicado o interrogatório do réu, não localizado para intimação da audiência.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal nos termos da denúncia (fls. 340/341).

A Defesa pleiteou a absolvição por insuficiência probatória. De forma subsidiária, pugnou pela desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas, reconhecimento do tráfico privilegiado, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e regime menos gravoso.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A acusação não procede, porquanto o conjunto probatório é precário e insuficiente para condenação segura.

Os policiais somente se lembraram da ocorrência porque leram os apontamentos do BOPM. E relataram que o réu estava sentado perto de um campo de futebol. Foi abordado e durante revista pessoal, localizaram na sua cintura cerca de 10 a 15 invólucros de cocaína e sete reais em dinheiro. O acusado foi conduzido à delegacia.

Prejudicado o interrogatório do réu, que deixou de comparecer em juízo para apresentar versão própria para os fatos.

Verifica-se que a prova se limitou à apreensão dos entorpecentes descritos na denúncia e aos depoimentos dos policiais, sem qualquer investigação sobre a prática de tráfico de drogas. Não houve flagrante de atos de mercancia, tampouco confissão. Ademais, a quantidade de dinheiro e drogas apreendida não é peremptória para condenação.

Em que pese os elementos indiciários tenham sido suficientes para o início do processo, a versão esposada na denúncia não foi devidamente demonstrada, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Em suma, sem provas não se prende, não se acusa, não se condena. Meras suspeitas e presunções não são suficientes para o desfecho condenatório.

No mesmo sentido:

“Para que se reconheça a existência de tráfico ou comércio de drogas, é mister prova absolutamente segura. No caso de dúvida em se saber se o réu é traficante ou usuário, deve subsistir a segunda hipótese, como solução benéfica do in dubio pro reo” (TJSP – AC 133.383-3 – Rel. Egydio de Carvalho – JTJ 140/276).

“Sem embargo da grande quantidade da erva apreendida, havendo peculiaridades que tornam plausíveis as afirmações dos réus de que não pretendiam passar adiante a

droga, manda a prudência sejam eles responsabilizados como usuários e não como traficantes. A prova do tráfico há de ser complementada pela acusação; não bastando para sua afirmação a única circunstância de ser grande a quantidade da substância apreendida" (TACRIM-SP - AC - Rel. Tomaz Rodrigues - JUTACRIM 58/339 - grifamos).

Recorro, também, às lições de Guilherme de Souza Nucci:

"Se a prática de uma infração penal é, sem dúvida, um mal à sociedade, mal maior é a busca de um culpado, sem qualquer cuidado e infringindo direitos fundamentais do homem. O Estado não pode ser tão mesquinho e delinqüente quanto o indivíduo possa ser, de modo que condenações injustas geram mais insegurança do que o próprio cometimento do crime. O direito à prova surge vigoroso nesse quadro, porquanto é inerente à defesa, indispensável esteio do Estado de Direito. Logo, cabe a cada magistrado cuidadosamente verificar como está formando sua convicção para que sua imparcialidade, como homem e como representante do Estado, seja o mais próxima possível do ideal".

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal para ABSOLVER JEFFERSON LIRA DE MORAIS, qualificado nos autos, da acusação do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se o necessário.

P. R. I. C.

Osasco, 21 de junho de 2022.